

1500269-47.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DE ABREU EVANGELINOS

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO MARIANO DE SOUSA e outros

RELATÓRIO.

Cuida-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra: ROBERTO MARIANO DE SOUSA, LUCIANO ALVES DOS SANTOS e LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, dando-os como incurso no art. 33 da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

Foro de Piracaia

2ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Piracaia-SP - cep 12970-000

SENTENÇA

Processo nº:

1500269-47.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO MARIANO DE SOUSA e outros

RELATÓRIO.

Cuida-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra: ROBERTO MARIANO DE SOUSA, LUCIANO ALVES DOS SANTOS e LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, dando-os como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denúncia (fls. 02/03).

Prisão em flagrante, com concessão de liberdade provisória em 28.02.2021 (fls. 73/76).

Denúncia recebida em 12.07.2021 (fls. 219).

Defesas Prévias (fls. 188, 191/194 e 200/205).

Na fase instrutória, foi colhida a prova oral constante dos autos.

Convertidas as alegações finais em memoriais, estes foram apresentados às fls.

301/311, 318/336, 341/348 e 354/355

É o relatório, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

Réu. LUCIANO ALVES DOS SANTOS

Tráfico de drogas (art. 33, caput, LD)

Inexistência de provas suficientes para condenação. Com o devido respeito à Douta Promotora de Justiça, não verifico neste caso provas contundentes a respeito da autoria do crime imputado ao réu LUCIANO ALVES DOS SANTOS, de modo que a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, notadamente por conta ao princípio do in dubio pro reo.

Além de ambos os agentes policiais terem confirmado que nada de ilícito foi encontrado com o réu LUCIANO ALVES DOS SANTOS, os policiais militares também contaram que LUCIANO ALVES DOS SANTOS informou que apenas estava acompanhando os demais abordados (ROBERTO MARIANO DE SOUSA e LUIZ GONZAGA DOS SANTOS), os quais, em Juízo, confirmaram que as drogas não estavam com LUCIANO ALVES DOS SANTOS, afirmando, ainda, que esse denunciado é usuário.

Por conseguinte, não há provas suficientes de tráfico de drogas praticado por LUCIANO ALVES DOS SANTOS, sendo de rigor sua absolvição.

Réus. ROBERTO MARIANO DE SOUSA e LUIZ GONZAGA DOS SANTOS

Porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 LD)

Materialidade e Autoria. Desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. A materialidade e a autoria da infração penal examinada estão devidamente comprovadas: pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25) e fotos dos entorpecentes (fls. 43); pelo laudo de constatação (fls. 29) confirmado pelo laudo toxicológico (fls. 137/139), os quais atestaram que as substâncias apreendidas são: COCAÍNA (58,6g de massa líquida - acondicionados em 64 unidades) e; pela prova oral colhida em Juízo.

De fato, o agente policial GIOVANI CAMARGO DOMINGUES DE GODOI, em Juízo, afirmou que realizam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo com os 3 (três) denunciados. Em razão do nervosismo demonstrado pelo condutor, resolveram abordar o automóvel. Assim que iniciar a revista, ROBERTO MARIANO DE SOUSA já informou que havia drogas no porta-luvas do carro e que seriam para seu próprio consumo. Localizadas as drogas, todos foram conduzidos para Unidade Policial e, antes do ingresso na cela, encontraram o restante das drogas no meio das nádegas de LUIZ GONZAGA DOS SANTOS. Contou que LUIZ GONZAGA DOS SANTOS disse que as drogas eram todas de ROBERTO MARIANO DE SOUSA, embora escondidas no meio de suas nádegas. Tanto ROBERTO MARIANO DE SOUSA quanto LUIZ GONZAGA DOS SANTOS disseram que LUCIANO ALVES DOS SANTOS apenas os acompanhava, o que foi confirmado por esse denunciado. Disse que as drogas do porta-luvas e das nádegas de LUIZ GONZAGA DOS SANTOS tinham a mesma embalagem. Por fim, disse que foi apreendido dinheiro, mas não se recorda da quantia.

O agente policial MANOEL JOSE TORRES DOMINGUES, em Juízo, narrou que realizam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo com os 3 (três) denunciados. Em razão do nervosismo demonstrado pelo condutor, resolveram abordar o automóvel. ROBERTO MARIANO DE SOUSA, de imediato, já disse que tinha drogas no carro. Em revista pessoal no local, nenhum entorpecente foi encontrado com os denunciados, apenas dentro do porta-luvas, conforme indicado por ROBERTO MARIANO DE SOUSA. Na

Delegacia de Polícia, antes do ingresso na cela, encontraram o restante das drogas no meio das nádegas de LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, o qual disse que o entorpecente todo pertencia ao corréu ROBERTO MARIANO DE SOUSA. Quanto à posição no carro, o agente informou que LUIZ GONZAGA DOS SANTOS estava dirigindo, ROBERTO MARIANO DE SOUSA no banco do copiloto e LUCIANO ALVES DOS SANTOS no banco de trás. Indagado, disse que não conhece LUCIANO ALVES DOS SANTOS e que conhece de vista os demais. Por fim, disse que foi apreendido dinheiro, mas não se recorda da quantia.

O réu ROBERTO MARIANO DE SOUSA, em Juízo, confirmou que as drogas do porta-luvas eram suas e para consumo pessoa. Disse que não sabia que havia drogas no meio das nádegas de LUIZ GONZAGA DOS SANTOS. Disse que usaram as drogas na estrada, ressaltando, sempre, que era para uso. Reiterou que os 3 (três) tinham por hábito consumir drogas juntos. Confirmou que LUIZ GONZAGA DOS SANTO estava dirigindo o automóvel.

O réu LUCIANO ALVES DOS SANTOS, em Juízo, disse que é usuário. Disse que trabalha para manter seu vício e que as drogas iriam ser usadas pelos 3 (três). Contou que usou um pouco com ROBERTO MARIANO DE SOUSA antes de entrar no carro de LUIZ GONZAGA DOS SANTOS. Falou que não sabia das drogas que estavam nas nádegas de LUIZ GONZAGA DOS SANTOS. Repetiu que, no dia da abordagem, usou drogas junto com ROBERTO MARIANO DE SOUSA.

O réu LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, em Juízo, disse que estava dirigindo e foi buscar os demais. Disse que as drogas foram deixadas dentro do carro e tentou escondê-las no meio de suas nádegas, porque não queria que o carro fosse apreendido. Reiterou que todas as drogas eram de ROBERTO MARIANO DE SOUSA, inclusive as que estavam no meio de suas (do declarante) nádegas. Por fim, disse que sabe que LUCIANO ALVES DOS SANTOS é usuário.

Nesse contexto, não há prova contundente de que as drogas se destinassem ao tráfico de entorpecentes, nem há quantidade relevante (58,6g) que indique a finalidade de comércio. Aliás, não se trata de abordagem em local conhecido pelo comércio de drogas, não há denúncias anônimas a respeito dos réus, os réus não confessaram informalmente no momento da abordagem, nem foram verificados quaisquer atos de efetiva venda ou localizadas provas que indicassem tal finalidade (ex.: anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes; mensagens de telefone sobre transações; compartimento secreto no veículo em que realizada a abordagem; etc.).

Portanto, é caso de desclassificação para a infração penal de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 383 do CPP, para ambos os réus.

No mais, como acima destacado, há provas seguras e harmônicas quanto à autoria e à materialidade do delito e ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade, passo, nos termos do art. 68 do Código Penal, a DOSAR A PENA.

Agravante. Não são os réus reincidentes.

Dosimetria. Na PRIMEIRA FASE, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na SEGUNDA FASE, não há agravante relevante para dosimetria.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição nem de aumento relevantes para a dosimetria. Assim, fixo à pena de: prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus ROBERTO MARIANO DE SOUSA

e LUIZ GONZAGA DOS SANTOS à pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, dando-os como incursos no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e ABSOLVO o réu LUCIANO ALVES DOS SANTOS do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, LD).

Despesas processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I). Condeno os réus também ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza na fase de execução.

Honorários advocatícios (Convênio OAB/DP). Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% (cem por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Objeto(s), coisa(s), valor(es) e importâncias eventualmente apreendido(a)(s). Em relação a objeto(s), coisa(s), valor(es) e importância(s), eventualmente, apreendido(a)(s) que não tenha(m) sido reclamado(s) por terceiro(s) interessado(s), DETERMINO: (i) tratando-se de bens móveis servíveis e veículos, sua perda e a observância do art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (ii) tratando-se de bens imprestáveis, sua perda e observância do art. 516, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iii) se se tratar(em) de veículos, cujo estado de conservação ou a adulteração de chassi inviabilizem a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias, a contar da data da apreensão, sua perda e a observância do art. 516, §§ 3º e 4º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iv) tratando-se de valor(es) e/ou importâncias, após oitiva do Ministério Público e não havendo impugnação, determino sua perda em favor do Fundo Penitenciário, com fulcro no art. 518, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Tratando-se de condenação por crimes previstos na Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e havendo bens móveis, imóveis ou valores (consistentes em produtos dos crimes previstos no referido Diploma ou ainda que constituam proveito auferido com sua prática) apreendidos que não tenham sido restituídos ou reclamados nos termos do procedimento previsto no art. 60, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.343/06, determino seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Disposições finais. Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(a)(s) ré(u)(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(a)(s) condenado(a)(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe ciência do resultado deste julgamento; IV) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal, se houver condenação; V) já havendo laudo definitivo e inexistindo impugnação ao mesmo, autorizo a incineração das drogas apreendidas.

Expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória (arts. 546/548 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I) ou definitiva (arts. 467/474 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I), conforme o caso, para o devido encaminhamento do(a)(s) condenado(a)(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença.

P.I.C.

Piracaia, 01 de fevereiro de 2022

LUCAS DE ABREU EVANGELINOS
Juiz de Direito